PROYECTO DE LEY

Ley de Presupuesto Plurianual de Infraestructura

Un único plurianual para el Norte Grande (27), las obras energéticas e hídricas paradas (33), agua y cloacas (41) y transporte de cargas (42): cupo de obras hasta 0,6 % del PIB dentro de la regla fiscal, fuentes por obra, prohibición de licitar o reanudar sin financiamiento asegurado, cartera con criterios públicos, fondo de caminos rurales por resultados y publicación de cada obra.

Propuesta 44: Rutas y trenes de carga · Propuesta 28: Rutas, energía y agua para el Norte · Propuesta 35: Terminar las obras paradas · Propuesta 43: Cloacas y agua segura en todas las casas
Cuándo: Fase I (con vigencia del gasto desde el presupuesto del año 2)
Trámite: Mayoría simple. Iniciativa del Poder Ejecutivo (el Jefe de Gabinete remite el proyecto, art. 100 inc. 6 CN; aprobación art. 75 inc. 8 CN). Cámara de origen: Diputados, por práctica presupuestaria.

FUNDAMENTOS

Muchas obras de infraestructura del país se licitaron o empezaron sin el financiamiento necesario para terminarlas y quedaron paralizadas durante años, con mayor costo y sin servicio. El artículo 15 de la Ley N° 24.156 permite autorizar en la ley de presupuesto contrataciones que exceden el ejercicio, con su monto total y su cronograma, pero no existe una programación plurianual que ordene la cartera, fije un límite de gasto compatible con la regla fiscal y asegure las fuentes antes de licitar. Este proyecto aprueba un único Presupuesto Plurianual de Infraestructura con cuatro programas: el Norte Grande, la terminación de obras energéticas e hídricas paralizadas, agua segura y cloacas, y transporte de cargas. Fija un cupo de obras creciente hasta el 0,6 % del producto, dentro de la regla de resultado primario no negativo; enumera las fuentes —crédito multilateral para obras, aportes provinciales, usuarios, peajes, participación privada y contrapartidas de las grandes inversiones—; y prohíbe licitar o reanudar una obra sin proyecto ejecutivo y financiamiento asegurado hasta su terminación. La cartera es única y se ordena por criterios públicos; cualquier obra nueva debe superar los mismos criterios. Se crea un fondo para caminos rurales que paga por kilómetro transitable verificado, con recursos que ya recibe el fideicomiso de transporte y protegido de la disolución por decreto. Toda obra y todo pago se publican en el sistema de contrataciones abiertas, y el Congreso recibe cada año un informe auditado.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto, programas y autoridad de aplicación

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébase el Presupuesto Plurianual de Infraestructura para los TRES (3) ejercicios siguientes al de la sanción de la presente ley, que comprende la cartera única de obras, el cupo anual de gasto, sus fuentes de financiamiento y las reglas para licitar, reanudar, ejecutar y publicar cada obra, con el fin de que ninguna obra se licite o se reanude sin su financiamiento asegurado hasta la terminación.

ARTÍCULO 2°.- Programas. El Presupuesto Plurianual se integra con los siguientes programas: a) Infraestructura del Norte Grande: logística de salida, energía y agua para la producción en las provincias del Noroeste y del Noreste; b) Terminación de obras energéticas e hídricas paralizadas; c) Agua segura y cloacas; d) Transporte de cargas: ferrocarril, rutas troncales, accesos portuarios y caminos rurales.

ARTÍCULO 3°.- Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la que designe el Poder Ejecutivo nacional entre los organismos con competencia en la coordinación de la infraestructura. Las obras se ejecutarán por las áreas con competencia en obras públicas y recursos hídricos, en energía, en transporte y en vialidad nacional, según su materia, o por convenio con las provincias, los municipios y los operadores. Las obras de agua y cloacas las ejecutará el área con competencia en recursos hídricos, sin crear un ente nuevo.

Capítulo II – Cupo de obras y financiamiento

ARTÍCULO 4°.- Cupo de obras. El gasto que demanden las obras de la presente ley por encima del gasto en inversión real directa y transferencias de capital para infraestructura del último presupuesto aprobado antes de su entrada en vigencia (en adelante, «el cupo de obras») no podrá superar el CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2 %) del producto interno bruto en el primer ejercicio del Presupuesto Plurianual, el CERO COMA CUATRO POR CIENTO (0,4 %) en el segundo y el CERO COMA SEIS POR CIENTO (0,6 %) en el tercero, y se ejecutará con sujeción a la regla de resultado primario del Capítulo IV del Título II de la Ley N° 24.156.

ARTÍCULO 5°.- Fuentes de financiamiento. Las obras se financiarán con las siguientes fuentes, que se identificarán para cada obra: a) los créditos que cada ley de presupuesto asigne dentro del cupo de obras; b) los préstamos de organismos multilaterales y bilaterales de crédito destinados a obras, conforme al artículo 56 de la Ley N° 24.156; c) los recursos del fondo de infraestructura productiva que reciba la recaudación de los aranceles de transición, desde su creación por ley; d) los aportes de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios previstos en los convenios de obra; e) los aportes de usuarios con contratos de largo plazo, los peajes, las tarifas y la participación privada mediante concesión de obra pública, contratos de participación público-privada conforme a la Ley N° 27.328 o el régimen de iniciativa privada de la Ley N° 27.742; y f) las obras de infraestructura ejecutadas por los inversores en los Planes de Contrapartida del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que no insumen recursos del Tesoro.

ARTÍCULO 6°.- Activación del gasto. El gasto autorizado por la presente ley se activa con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente al de su sanción. En el ejercicio de la sanción, la autoridad de aplicación solo podrá atender la elaboración y actualización de proyectos ejecutivos, con los créditos vigentes de las jurisdicciones intervinientes y sin incremento del gasto total.

ARTÍCULO 7°.- Financiamiento asegurado antes de licitar. Ninguna obra de la presente ley podrá licitarse, adjudicarse ni reanudarse si no cuenta con: a) proyecto ejecutivo aprobado; b) su monto total y su cronograma de ejecución incluidos en la ley de presupuesto, en los términos del artículo 15 de la Ley N° 24.156; c) fuentes de financiamiento identificadas por el monto total hasta su terminación; y d) cuando se financie con préstamos, el contrato de préstamo aprobado. Los actos dictados en violación de este artículo son nulos.

ARTÍCULO 8°.- Prioridad de las cuotas contratadas. El proyecto de ley de presupuesto de cada ejercicio incluirá, con prioridad sobre cualquier obra nueva, las cuotas anuales de las obras contratadas conforme a la presente ley. Los créditos asignados a esas obras no podrán reasignarse a otras finalidades en ejercicio de las facultades de reestructuración presupuestaria del Poder Ejecutivo nacional ni del Jefe de Gabinete de Ministros, incluidas las del artículo 37 de la Ley N° 24.156, salvo para otra obra de la presente ley con contrato vigente.

Capítulo III – Cartera única de obras

ARTÍCULO 9°.- Cartera única y criterios públicos. Las obras de cada programa integran una cartera única, ordenada según criterios públicos de prioridad que considerarán, al menos: a) el costo logístico ahorrado y la carga transportada; b) la población y el empleo alcanzados; c) el riesgo sanitario de la población sin servicio; d) la siniestralidad y la integración regional; e) el avance alcanzado y el costo para terminar; y f) el financiamiento comprometido. Las obras que no figuren en el artículo 10 solo podrán incorporarse a la cartera si superan los mismos criterios. La reglamentación fijará la ponderación, que se publicará junto con el puntaje de cada obra antes de su inclusión en el proyecto de presupuesto.

ARTÍCULO 10°.- Obras de arranque. Integran la cartera, sujetas al artículo 7°, las siguientes obras:
a) Programa de Infraestructura del Norte Grande: la renovación de vías que reste en el corredor ferroviario de cargas entre Joaquín V. González (Salta), Avia Terai (Chaco) y los puertos del Gran Rosario, en lo que no quede a cargo del concesionario; el sostenimiento del ramal C3 entre Avia Terai y el puerto de Barranqueras; la rehabilitación de los ramales C14 (Salta–Socompa) y C15 (Embarcación–Pocitos), en las condiciones del artículo 11; la pavimentación de la Ruta Nacional 51 entre Campo Amarillo y el Paso de Sico, con crédito multilateral; y la conservación de las Rutas Nacionales 81, 16 y 52;
b) Programa de Terminación de Obras Energéticas e Hídricas Paralizadas: el Tramo II del Gasoducto Perito Moreno entre Salliqueló y San Jerónimo; el tramo iniciado del Gasoducto del Noreste Argentino en la Provincia de Formosa; la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario, por convenio con la Provincia de Santa Fe; la terminación del Acueducto Biprovincial Santa Fe–Córdoba y del Segundo Acueducto del Interior del Chaco; y las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa sobre el río Santa Cruz, con prioridad para La Barrancosa, con su financiamiento externo comprometido;
c) Programa de Agua Segura y Cloacas: la planta y la red cloacal de Añatuya (Santiago del Estero); las cloacas de Aristóbulo del Valle (Misiones); la ampliación cloacal de Presidencia Roque Sáenz Peña y el plan director de cloacas del Gran Resistencia (Chaco); el Acueducto Región Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, por convenio con esa Provincia, con crédito multilateral y contratos de agua de largo plazo con las industrias de su traza; y las obras priorizadas por riesgo sanitario en cada provincia, comenzando por Misiones, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, con la conexión domiciliaria incluida;
d) Programa de Transporte de Cargas: el Tren Norpatagónico entre Bahía Blanca y Añelo, por asociación público-privada; la Circunvalación de Rosario, la ruta A012 y el acceso de camiones a Puerto Timbúes, con la Provincia de Santa Fe; la autopista de la Ruta Nacional 5 entre Mercedes y Suipacha, con crédito multilateral, y su continuidad por etapas hacia Bragado y Santa Rosa; la variante Chacabuco de la Ruta Nacional 7 y el tramo restante de la autopista Luján–Junín, por etapas; la reparación de las Rutas Nacionales 7, 8 y 33 en el sur de la Provincia de Santa Fe y la rehabilitación de la Ruta Nacional 33 entre Rufino y Bahía Blanca; la autopista de la Ruta Nacional 19 hasta San Francisco, con la Provincia de Córdoba; la pavimentación de la Ruta Nacional 40 entre Bardas Blancas y Ranquil Norte y de sus tramos pendientes en los Valles Calchaquíes, y de la Ruta Nacional 23 entre Ingeniero Jacobacci y Dina Huapi; la reconstrucción de la Ruta Nacional 151 entre Barda del Medio y Catriel y la terminación de la autovía de la Ruta Nacional 22 en el Alto Valle, con la Provincia de Río Negro; el acompañamiento, por convenio con la Provincia del Neuquén, del bypass de Añelo, la circunvalación petrolera y las rutas provinciales comprometidas con las empresas operadoras, con peajes y contrapartidas de las grandes inversiones; y los caminos rurales del Capítulo IV.

ARTÍCULO 11°.- Ramales C14 y C15. Si la rehabilitación de los ramales C14 y C15 del Ferrocarril General Belgrano no quedara incorporada, sin costo para el Tesoro nacional, a las obligaciones del contrato de concesión de la red de cargas o de una adenda compensada con plazo o tarifa, el Estado nacional los rehabilitará con los recursos de la presente ley, dentro del cupo de obras, y los ramales serán de acceso abierto conforme al artículo 4° de la Ley N° 27.132.

ARTÍCULO 12°.- Metas cloacales en concesiones. Las metas de expansión cloacal que se incorporen al contrato del operador del servicio de agua y cloacas del área metropolitana, o a una adenda aprobada por decreto con control del ente regulador, las cumple y financia el operador con la tarifa, sin aportes del Tesoro nacional; los recursos de la presente ley no se destinan a obras del área concesionada.

ARTÍCULO 13°.- Rutas por resultados. Los contratos de conservación y de concesión de las rutas nacionales comprendidas en la presente ley se celebrarán o adecuarán con estándares de resultado sobre el estado de la calzada, la seguridad y la transitabilidad, con indicadores públicos medidos en forma independiente.

ARTÍCULO 14°.- Convenios de obra. Las obras que se ejecuten con provincias, municipios u operadores se instrumentarán mediante convenios que fijen los aportes de cada parte, el ejecutor, el cronograma, el responsable del mantenimiento y la obligación de publicar conforme al artículo 20.

Capítulo IV – Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados

ARTÍCULO 15°.- Creación. Créase el Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados, con el objeto de financiar el mantenimiento y el mejoramiento de los caminos rurales de tierra de jurisdicción provincial y municipal mediante pagos por kilómetro transitable todo el año, verificado en forma independiente.

ARTÍCULO 16°.- Recursos y techo anual. El Fondo se integra con la parte de los recursos que el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte recibe del impuesto sobre los combustibles conforme al inciso f) del artículo 19 de la Ley N° 23.966 que asigne cada ley de presupuesto, la que fijará además el techo anual del Fondo. La asignación es una reasignación de recursos existentes y no incrementa el gasto total.

ARTÍCULO 17°.- Condiciones de pago. El Fondo solo pagará en los partidos o departamentos en los que: a) exista un consorcio caminero o una comisión vial integrada por productores, el municipio y la provincia, con un plan de mantenimiento por kilómetro; b) el municipio haya afectado por ordenanza la tasa vial a ese plan y publique lo que recauda y en qué lo gasta; y c) la provincia haya suscripto el convenio respectivo con la Nación, con su aporte. El pago se calculará por kilómetro transitable todo el año, verificado por auditoría independiente, y se publicará por camino. Tendrán prioridad las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Santiago del Estero y Chaco.

ARTÍCULO 18°.- Administración. El Fondo será administrado por la autoridad de aplicación en materia de vialidad que designe el Poder Ejecutivo nacional, que aprobará el valor por kilómetro y seleccionará a los auditores por procedimiento público.

ARTÍCULO 19°.- Exclusión de la facultad de disolución. El Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados queda excluido de la facultad de disolver fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742. Su disolución o el cambio de su destino solo podrán disponerse por ley.

Capítulo V – Transparencia, control y acuerdo federal

ARTÍCULO 20°.- Publicidad. Cada convocatoria, adjudicación, contrato, modificación contractual, certificado de avance y pago de las obras de la presente ley, y cada pago del Fondo del Capítulo IV con el kilómetro al que corresponde, se publicarán en el sistema público de contrataciones abiertas, en formato de datos abiertos, junto con el avance físico y financiero mensual de cada obra.

ARTÍCULO 21°.- Informe al Congreso y auditoría. La autoridad de aplicación remitirá al Honorable Congreso de la Nación, junto con el proyecto de ley de presupuesto, un informe sobre la ejecución de cada obra, el uso del cupo de obras y las fuentes aplicadas. La Auditoría General de la Nación auditará cada año la ejecución del Presupuesto Plurianual.

ARTÍCULO 22°.- Acuerdo Federal NOA-NEA. Apruébase el Acuerdo Federal NOA-NEA de Infraestructura y Saneamiento Fiscal suscripto el […] entre el Estado nacional y las provincias que en él se indican, cuyo texto forma parte de la presente ley como Anexo. Las obras del Programa de Infraestructura del Norte Grande se seleccionarán conforme a ese Acuerdo y al artículo 9°.

Capítulo VI – Disposiciones finales

ARTÍCULO 23°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su publicación.

ARTÍCULO 24°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 25°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.